

통 보

제 목 임금채권부담금 납부에 대한 경감 미신청

관 계 부 서 ●●팀

내 용

1. 업무 개요

●●팀은 「사무기구 업무분장 및 인계·인수규칙」에 따라 연구회 임직원의 보수 관리 업무를 담당하고 있으며, 「보수규정」 및 「퇴직급여규칙」 등에서 정한 바에 따라 임직원의 보수, 퇴직급여 등 지급 업무를 처리하고 있습니다.

2. 관계법규 및 판단기준

「임금채권보장법」 제7조 및 제9조에 의거하여 사업주가 회생절차 개시의 결정 또는 파산선고의 결정 등에 해당하는 경우, 고용노동부 장관이 퇴직한 근로자가 지급받지 못한 임금을 사업주를 대신하여 지급하도록 하여 퇴직한 근로자에 대한 임금채권의 지급을 보장하고 있습니다.¹⁾ 이에 따라 임금채권보장에 드는 비용을 충당하기 위해 고용노동부 장관은 사업주로부터 ‘임금채권부담금’을 징수하고 있습니다.

한편 「임금채권보장법」 제10조 및 「임금채권보장제도 사업주부담금 경감 기준」에 따르면, 사업주가 퇴직금을 미리 근로자에게 정산하여 지급하였거나

1) 「임금채권보장법」 제2조에 따르면 “임금·퇴직금·휴업수당 및 출산전후휴가기간 중 급여”를 보장함

퇴직연금제도를 도입한 경우에 사업주는 납부한 임금채권부담금의 최대 50%까지 경감받을 수 있습니다.²⁾ 또한, 「임금채권보장법」 제26조 제1항에 따라 임금채권 부담금을 징수하거나 반환받을 권리를 3년간 행사하지 아니하면 그 시효가 소멸하게 됩니다.

따라서 임금채권부담금을 경감받으려는 사업주는 동법 시행령 제15조 및 동법 시행규칙 제9조에 따라, 퇴직보험 등의 가입 사실을 증명하는 서류를 첨부하여 근로복지공단에 임금채권부담금 경감 신청을 하여야 합니다.

3. 감사결과 확인된 문제점

연구회는 「임금채권보장법」 제9조에 따라, 임금채권부담금을 [표 1]과 같이 납부하고 있습니다.³⁾⁴⁾

[표 1] 임금채권부담금 납부 현황

(단위 : 원)

구분	2020	2021	2022	2023	2024
보수총액 추정액	8,316,179,540	8,416,113,383	8,551,527,333	8,548,084,784	8,758,353,733
임금채권부담금 추정액*	4,989,708	5,049,668	5,130,916	5,128,851	5,255,012

* 임금채권부담금액 = 보수총액 × 0.6 / 1,000

※ 자료: 관계부서 제출자료 재구성

또한, 연구회는 「보수규정」 제30조에서 퇴직급여제도에 관해 규정하고 있고 「퇴직급여규칙」 제7조의2 및 제11조에 따라 퇴직연금제도 및 퇴직금 중간정산 제도를 운영하고 있으므로, 임금채권부담금 경감 신청 대상에 해당됩니다.

2) 「임금채권보장법」 제10조 및 「임금채권보장제도 사업주부담금 경감기준」에 따르면, 경감하는 부담금은 직전년도 말을 기준으로 부담금의 100분의 50에 해당하는 금액에 전체 근로자의 최종 3년간의 퇴직금 중 미리 정산하여 지급한 비율 또는 퇴직연금제도의 설정 등으로 지급이 보장되는 비율을 곱하여 산정한 금액으로 함

3) 「고용산재보험료징수법」 제31조에 따라 근로복지공단에서 산재보험료과 「임금채권보장법」 제9조에 따른 임금채권부담금 등을 통합하여 징수하고 있음

4) 「임금채권보장법」 제9조 제2항 및 동법 시행령 제13조에 따라 임금채권보장기금 사업주 부담금 비율을 보수총액의 1000분의 0.6(전업종 공통)로 고시하고 있음

임금채권부담금 경감 신청 시, 연구회는 2022년부터 2024년까지 최근 3년간 납부한 임금채권부담금 추정액 15,514,779원 중에서 50%에 해당하는 추정액 7,757,389원을 [표 2]와 같이 경감받을 수 있습니다.

[표 2] 임금채권부담금 경감 대상액(추정)

(단위 : 원)

구분	2022	2023	2024	합계
임금채권부담금 추정액(a)	5,130,916	5,128,851	5,255,012	15,514,779
경감 신청시 반환 부담금 추정액(a×50%)	2,565,458	2,564,425	2,627,506	7,757,389

※ '21년 이전 납부한 임금채권부담금은 반환 소멸시효 3년 도래로 경감 불가

※ 자료: 관계부서 제출자료 재구성

그러나 관계부서에서는 '임금채권보장제도 사업주부담금 경감 제도'를 인지하지 못하여 일반감사 개시일(2025.4.14.) 현재까지 임금채권부담금 경감 신청을 하지 않은 것으로 확인되었습니다.

이와 관련하여 연구회는 예산 집행의 효율성과 책임성을 제고하기 위해 노력하여야 하고 예산 절감이 가능한 경우 이를 적극 활용할 필요가 있습니다. 따라서 임금채권부담금 소멸시효(3년) 도래 이전에 근로복지공단에 부담금 경감신청을 완료하여 부담금 납부액 일부를 반환받는 것이 바람직할 것입니다.

관계부서 의견

관계부서에서는 연구회가 「과학기술인공제회법」에 따른 퇴직연금제도를 운영하고 있으므로 임금채권부담금 경감신청 대상 요건을 충족하는 것을 확인하였습니다. 이에 따라, 관련 법령에서 정한 절차대로 임금채권부담금 경감 신청을 조속히 추진하겠다고 하였습니다.

조치할 사항

이사장께서는 「임금채권보장법」에 따라 최근 3년간 납부한 임금채권부담금에 대한 경감 신청을 조속히 완료하여 주시고, 향후에도 주기적으로 임금채권부담금 경감 신청을 하여 연구회의 예산을 절감하고 예산 집행의 효율성을 제고할 수 있도록 업무를 처리하여 주시기 바랍니다. [통보]